

사내근로복지기금법인 설립관련 「이사회 규정」 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠♠ ◎부는 사내근로복지기금 등 경영관리 업무를 총괄하고 있으며, 「근로복지기본법」 제52조(법인격 및 설립) 등에 따라 고용노동부의 인가(20**.*.*)를 득한 후 ♠♠(주) 사내근로복지기금 법인을 설립 등기하였다.
- 「이사회 규정」 제6조(이사회 결의사항 및 보고사항)에 따라 사내근로복지기금법인 설립 추진은 이사회 결의 후 후속으로 법인 설립 절차가 진행되어야 한다.
- 그러나, ◎부는 ♠♠(주) 사내근로복지기금 법인 설립 소요기간과 연내 법인 설립을 위하여, 이사회 결의 절차 없이 법인을 설립함으로써 절차적 정당성에 흠결이 발생 되는 결과를 초래하였다.
- * 이사회 결의 일: 20**. *. *. 기금법인 설립일(고용노동부): 20**. *. *.
- 따라서 향후에는 이사회 결의 등 관련 법과 규정에서 정한 절차가 누락되지 않도록 업무처리 절차 준수 노력이 필요하다.
- ❖ (관계기관 의견) ◎부에서는 연내 사내근로복지기금 법인 설립을 위하여 이사회 결의 없이 추진 된 것은 잘못되었음을 인정하며, 향후에는 이사회 결의 등 관련 규정과 절차를 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

♠♠ 사장은 이사회 결의 등 관련 법과 규정에서 정한 절차적 정당성이 필요한 회사의 주요 업무 추진 시에는 절차적 흠결이 발생되지 않도록 재발 방지 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	◎부
관련부서	